CODE 1 — DE LA CONTRIBUTION DE BASE OBLIGATOIRE ET DU SYSTÈME DES ENTREPÔTS COMMUNS

Version : V1.9
Alignement déclaré : Constitution V.34 ; Code 2 V1.7 ; Code 3 V1.7 ; Code 4 V1.8 ; Code 5 V1.6 ; Code 6 V1.8 ; Code 7 V1.9 ; Code 8 V1.6 ; C.1-Annex A V1.6 ; Code 9 V3.3 ; Code 10 V1.7 ; Code 11 V1.5 ; Code 12 V1.6 ; Code 13 V1.7 ; Code 14 V1.6 ; Code 15 V1.7 ; Code 16 V1.7.

TITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1 — Objet, définitions et champ d’application

1. Le présent Code régit :

   a) la contribution de base obligatoire, ci-après « CBO », et la détermination des besoins correspondants ;

   b) l’allocation des tâches nécessaires à la Communauté ;

   c) la création et la gestion des Entrepôts communs ;

   d) la logistique, les transports internes et les infrastructures communes liés à l’exécution de la CBO.

2. Aux fins du présent Code, on entend par CBO la contribution de travail nécessaire, équitablement répartie et organisée selon les besoins effectifs, pour garantir l’autosuffisance matérielle et le soin de la Communauté.

3. Aux fins du présent Code, on entend par :

   a) **IA de gestion :** système d’information d’appui à la collecte et au traitement des données, à la prévision des besoins et à la formulation de propositions, dépourvu de pouvoir délibératif ;

   b) **Cercle 0 :** le Noyau de soin visé à l’article 5.1, lettre a), de la Constitution ; lorsque le présent Code lui attribue une fonction, celle-ci est exercée par les personnes qui le composent, réunies en assemblée de proximité ;

   c) **Cercle de compétence :** réseau fonctionnel visé à l’article 6 de la Constitution qui, dans chaque Cercle 1, agit par l’intermédiaire du Conseil technique compétent et est chargé d’instruire, de valider ou de formuler des avis dans son domaine, conformément aux Codes applicables et à l’article 12-bis du Code 3 ;

   d) **tâche :** activité déterminée inscrite au plan de CBO, avec indication de l’objectif, de la durée, des compétences requises, du lieu et des conditions d’exécution ;

   e) **Entrepôt commun :** infrastructure matérielle destinée à la conservation, à la gestion et à la distribution de biens communs conformément au présent Code.

4. L’IA de gestion ne peut pas se substituer à la décision des organes compétents ni adopter de manière autonome des décisions ayant une incidence sur l’affectation des personnes, sur l’accès aux biens essentiels ou sur les droits individuels.

Art. 2 — Primauté du besoin sur la tâche

1. Les tâches essentielles ne sont pas définies une fois pour toutes dans l’abstrait. Elles sont déterminées sur la base des besoins effectifs et documentés de la Communauté.

2. Le cycle ordinaire de relevé des besoins a lieu chaque trimestre et comprend :

   a) le relevé des consommations, des niveaux de stock, des échéances et des pénuries des Entrepôts communs ;

   b) la collecte des besoins signalés par les Cercles 0 ;

   c) l’instruction technique des Cercles de compétence concernés ;

d) l’estimation des ressources, des compétences et des heures nécessaires.

3. L’IA de gestion traite les données disponibles et formule une proposition de besoins en heures. La validation des besoins et l’approbation des tâches relèvent exclusivement de l’Assemblée du Cercle 1, selon les procédures du Code 3.

4. La proposition de l’IA de gestion est consultative. L’Assemblée peut l’approuver, la modifier ou la rejeter par une décision motivée et tracée.

5. La collecte et le traitement des données se font dans le respect de la minimisation, de l’absence de profilage et des règles de protection des données prévues par les Codes 6 et 7.

6. Les besoins comprennent les heures des fonctions civiques de la Liste D visée à l’article 4 et celles de la formation obligatoire.

7. Avec la proposition de besoins est publié chaque trimestre le Bilan du travail, qui indique sous forme agrégée :

   a) les heures nécessaires pour chaque catégorie : alimentation, énergie et eau, soin, entretien, logistique, fonctions civiques et documentation, autres activités ;

   b) le nombre de personnes habilitées par catégorie de compétence ;

   c) les heures disponibles dans la limite de l’article 3 ;

   d) l’écart entre heures nécessaires et heures disponibles ;

   e) la part des heures consacrées aux fonctions de l’article 12-bis, alinéa 13, du Code 3, qui ne dépasse pas la limite qui y est prévue ; les heures de protection civique et les autres heures de la Liste D qui ne relèvent pas de ces fonctions sont indiquées à part.

8. Si les heures nécessaires dépassent les heures disponibles dans la limite de l’article 3, l’Assemblée procède dans l’ordre suivant :

   a) elle réduit les activités différables selon la hiérarchie de l’article 32, en commençant par la dernière priorité ;

   b) elle simplifie les obligations documentaires qui n’ont pas d’incidence sur la sécurité, selon le principe de proportionnalité du Code 2 ;

   c) elle fait appel au bénévolat de l’article 6, alinéa 6, au mutualisme entre Cercles de l’article 30 et au Pool prévu par le Code 15 ;

   d) elle demande l’activation du Protocole de solidarité en application de l’article 36.2 de la Constitution.

9. L’écart qui persiste pendant deux trimestres consécutifs est signalé au Cercle 2. Les Bilans du travail constituent la base empirique pour vérifier la limite de l’article 3 et pour les propositions de révision en application des articles 37 et 38 de la Constitution ; pendant la transition, ils sont pris en compte aux fins des seuils du Code 16.

Art. 3 — Nature juridique et limite maximale de la CBO

1. La CBO constitue un devoir de solidarité matérielle. Elle n’instaure pas une relation de travail subordonné et ne constitue pas, en elle-même, une prestation patrimoniale.

2. La CBO ne peut pas dépasser une moyenne de quinze heures par semaine, calculée sur une base trimestrielle. Il ne peut être dérogé à cette limite par délibération ordinaire.

3. La dérogation à la limite visée à l’alinéa 2 n’est admise qu’après l’activation du Protocole de solidarité en application de l’article 36.2 de la Constitution et dans le respect des conditions, garanties et durées qui s’y rapportent.

4. Aucune disposition du présent Code ne peut être interprétée comme une autorisation à dépasser la limite visée à l’alinéa 2 en dehors des cas prévus à l’alinéa 3.

CHAPITRE I — ALLOCATION DES BESOINS CONTRIBUTIFS OBLIGATOIRES

Art. 4 — Classification des tâches

1. Les tâches essentielles sont réparties dans les listes suivantes :

   a) **Liste A — Noyau dur générique :** liste fermée de tâches indispensables à la subsistance quotidienne qui ne requièrent pas de qualification spécialisée, sans préjudice de la formation à la sécurité éventuellement prescrite. Y figurent, selon l'énumération limitative approuvée en annexe, la préparation des repas collectifs, le nettoyage hygiénique et sanitaire ordinaire, la blanchisserie commune, la logistique de base des Entrepôts, la récolte agricole de base, le soin non sanitaire des mineurs et des personnes âgées, la gestion du compost et l'entretien léger ;

   b) **Liste B — Noyau dur spécialisé :** liste fermée de tâches essentielles qui requièrent des compétences validées au moyen du système de Portfolio. Y figurent l'assistance sanitaire de base, l'entretien du Réseau et des IA locales, la gestion technique des installations énergétiques et hydriques, l'agrotechnie, la médecine vétérinaire des sanctuaires, la comptabilité des Entrepôts et la conduite de véhicules complexes ;

   c) **Liste C — Tâches essentielles dynamiques :** liste ouverte d'activités variables, saisonnières ou d'urgence, déterminées chaque trimestre par l'Assemblée sur proposition des Cercles de compétence. Peuvent y figurer, à titre d'exemple, la récolte intensive, le reboisement, la bioremédiation et les constructions légères ;

   d) **Liste D — Fonctions civiques :** fonctions de coordination, de facilitation, de garantie, de protection civique et de conseil technique attribuées par tirage au sort, ainsi que la documentation que les Codes rendent obligatoire. Les heures sont comptées dans la CBO de la personne qui les accomplit, en application de l'article 7.2 de la Constitution, et ne donnent pas droit à des CdR.

2. L'énumération de la Liste A et celle de la Liste B sont limitatives. Leur modification requiert la mise à jour de l'annexe et l'approbation de l'organe compétent conformément au Code 3.

3. L'inscription d'une tâche sur la Liste C indique qu'elle répond à des besoins temporaires ou variables. Elle ne peut pas être utilisée pour contourner les exigences de compétence, de sécurité ou de formation prévues pour les tâches des Listes A et B.

4. Chaque tâche inscrite sur une liste est accompagnée des informations nécessaires pour en évaluer la durée, les compétences, le risque, la formation et les conditions d'exécution.

Art. 5 — CBO générique et CBO spécialisée

1. La CBO est générique ou spécialisée selon les compétences validées et nécessaires pour la tâche assignée.

2. La CBO principale d'un membre disposant de compétences spécialisées validées consiste à accomplir les tâches de Liste B correspondant aux compétences reconnues, lorsqu'il existe des besoins pour ces tâches.

3. La personne qui ne dispose que de compétences génériques ne peut pas accomplir de manière autonome des tâches de Liste B. Elle peut y participer dans le cadre d'un parcours d'apprentissage encadré par un tuteur spécialisé, formalisé dans le Portfolio et accompli dans le respect des conditions de sécurité.

4. Si, pour un tour de service donné, il n'existe pas de besoins pour la compétence spécialisée validée, le membre peut être affecté à des tâches génériques de Liste A, selon les règles d'allocation et sans discrimination. La détention d'une compétence spécialisée n'entraîne pas une exemption automatique de la CBO générique.

5. L'affectation à des tâches autres que la compétence principale doit respecter les limites de santé, les préférences déclarées, la formation disponible et les critères de répartition équitable.

Art. 6 — Détermination quantitative et répartition des heures

1. Les besoins effectifs de CBO sont déterminés chaque trimestre. Il n’est pas fixé de volume d’heures individuel permanent.
2. Si les besoins individuels résultant du calcul sont inférieurs à la limite maximale visée à l’article 3, les besoins inférieurs s’appliquent. Aucun minimum obligatoire d’heures n’est prévu.
3. La répartition est effectuée séparément par catégorie de compétence :

   a) le volume d’heures générique, comprenant les tâches de Liste A et la part générique des tâches de Liste C, est divisé par le nombre de personnes habilitées à la CBO générique ;

   b) le volume d’heures spécialisé est calculé séparément pour chaque compétence. Le volume d’heures de Liste B et la part spécialisée de Liste C sont divisés par le nombre de personnes habilitées à la compétence concernée ;

   c) les heures de travail réparateur prévues par l’article 8 ne sont pas comptées dans la CBO ordinaire.
4. Le calcul indique les heures totales, les critères de répartition, le nombre de personnes prises en compte et les éventuelles corrections appliquées. Les données sont publiées sous forme agrégée et dans le respect des Codes 6 et 7.
5. Pour gérer des pics temporaires, une banque d’heures trimestrielle est admise. Pendant deux semaines consécutives au maximum, l’engagement peut atteindre vingt-cinq heures par semaine, à condition que :

   a) la moyenne du trimestre ne dépasse pas quinze heures par semaine ;

   b) les heures excédentaires soient compensées par une période de repos équivalente ;

   c) les limites de santé et de sécurité soient respectées ;

   d) le pic et le plan de récupération soient enregistrés.
6. À titre d’alternative, les besoins extraordinaires peuvent être couverts par un bénévolat encouragé selon le système des CdR régi par le Chapitre V. Cette modalité ne peut pas être imposée.

Art. 7 — Préférences et allocation

1. Chaque membre peut indiquer, pour chaque cycle trimestriel, jusqu’à trois préférences parmi les tâches pour lesquelles il possède les compétences requises ou peut suivre un parcours de tutorat autorisé.
2. Le Conseil des Entrepôts effectue l’allocation concrète sur la base des critères approuvés par l’Assemblée et avec l’appui consultatif de l’IA de gestion.
3. L’allocation tient compte, dans l’ordre fixé par les critères approuvés :

   a) de la compétence validée et des exigences de sécurité ;

   b) des besoins de la tâche ;

   c) des préférences exprimées ;

   d) de la répartition équitable de la charge ;

   e) de la continuité du service ;

   f) des conditions personnelles et des limites de santé pertinentes, sans recueillir de données sanitaires non nécessaires.
4. La décision d’affectation peut être motivée et est traçable. L’IA de gestion ne peut pas affecter une personne de manière autonome ni rendre sa propre proposition contraignante.
5. Les modalités de contestation de l’allocation sont régies par l’article 12.

Art. 8 — Tâches désagréables, pénibles, de nuit et travail réparateur

1. Sont classées comme désagréables, pénibles ou de nuit les tâches qui comportent une pénibilité physique particulière, un inconfort hygiénique, un risque ou une exécution dans la plage horaire comprise entre

22:00 et 06:00. La liste est établie par le Conseil Santé et par le Conseil des Entrepôts et soumise à l’approbation de l’Assemblée.

2. Le travail effectué dans la plage nocturne est classé comme désagréable aux fins de l’allocation et de la reconnaissance prévues par le présent Code.

3. Sans préjudice de l’article 6-bis, alinéa 6, du Code 7, les tâches désagréables, pénibles ou de nuit sont assignées selon l’ordre suivant :

   a) en premier lieu, elles peuvent être incluses dans un accord réparateur librement convenu en application du Code 4, dans le respect des garanties visées à l’alinéa 4 ;

   b) pour la part restante, elles sont assignées par tirage au sort public et traçable parmi les personnes habilitées et disponibles, en appliquant un critère de rééquilibrage qui exclut temporairement du tirage au sort la personne ayant accompli le plus grand nombre d’heures désagréables au cours du trimestre précédent, sauf indisponibilité de personnes habilitées.

4. Tout accord réparateur prévoyant des activités désagréables ou pénibles doit respecter, à peine de nullité de la clause concernée :

   a) une durée maximale et une mesure proportionnée aux faits ;

   b) le consentement libre et éclairé de la personne concernée ;

   c) l’interdiction d’assigner des tâches dégradantes ou dangereuses non ordinaires ;

   d) le droit aux EPI, à la formation et à la surveillance sanitaire applicable ;

   e) la supervision indépendante du Cercle de garantie ;

   f) le droit de présenter une réclamation et de demander le remplacement de la tâche.

5. Les activités désagréables ne peuvent pas dépasser cinquante pour cent du volume total d’heures de travail réparateur convenu.

6. Le refus d’accepter une tâche réparatrice ne peut pas être interprété comme un aveu de responsabilité. Les conséquences procédurales prévues par le Code 4 s’appliquent, sans sanction automatique.

Art. 9 — Rotation, pauses et blocs de travail

1. Aux fins du présent article, on entend par **bloc de travail** une période continue d’activité sans pause supérieure à quinze minutes.

2. Entre deux blocs est prévue une pause minimale égale à trente pour cent de la durée du bloc précédent, sans préjudice des limites plus protectrices éventuellement fixées par les règles sanitaires et de sécurité.

3. La durée de l’affectation continue et des blocs est proportionnée au degré de pénibilité de la tâche :

   a) pour les tâches à forte pénibilité ou très désagréables, l’affectation continue ne dépasse pas deux semaines ; le bloc ne dépasse pas une heure et trente minutes et il n’est pas admis plus de deux blocs par jour ;

   b) pour les tâches à pénibilité moyenne, l’affectation continue ne dépasse pas un trimestre ; le bloc ne dépasse pas trois heures et il n’est pas admis plus de deux blocs par jour ;

   c) pour les tâches à faible pénibilité, l’affectation continue ne dépasse pas deux trimestres ; le bloc ne dépasse pas quatre heures et il n’est pas admis plus de trois blocs par jour.

4. La durée effective du bloc est convenue entre le membre et le Conseil des Entrepôts en fonction des nécessités du service, de la disponibilité de personnel et des limites de santé.

5. Le cumul de plusieurs blocs dans la même journée n’est admis que s’il est convenu, compatible avec la santé et accompagné des périodes de récupération nécessaires. Les dispositions plus favorables en matière de santé et de sécurité prévalent sur les limites ordinaires du présent article.

Art. 10 — Reconnaissance des tâches désagréables au moyen de CdR majorées

1. Les tâches classées en application de l’article 8, alinéa 1, donnent lieu à une majoration en CdR.

2. La majoration est calculée sur l’unité ordinaire définie par l’article 43, égale à une CdR par heure. Le barème public approuvé par l’Assemblée fixe une majoration comprise entre trente et cent pour cent de la valeur ordinaire.

3. Lorsque la tâche est accomplie dans le cadre de la CBO, seule la majoration est attribuée : de 0,3 à 1 CdR par heure. Lorsqu’elle est accomplie au-delà de la CBO, la majoration s’ajoute à la CdR ordinaire : de 1,3 à 2 CdR par heure.

4. Le travail réparateur donne lieu à des CdR ordinaires, sauf si l’accord réparateur prévoit librement et expressément une reconnaissance différente autorisée par le Chapitre V.

5. Le présent article détermine les cas qui génèrent des CdR majorées. L’attribution, le plafond, la décroissance et l’utilisation des CdR sont régis exclusivement par le Chapitre V.

Art. 11 — Exemptions, réductions, suspensions et solidarité

1. Les mesures suivantes s’appliquent :

   a) **exemption totale :** pour les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour les personnes atteintes d’un handicap grave certifié et pour les femmes ayant accouché jusqu’à l’achèvement du douzième mois suivant la naissance ;

   b) **réduction de cinquante pour cent :** pour les parents d’enfants âgés de moins de trois ans, pour les aidants permanents certifiés et pour les personnes âgées de plus de soixante-dix ans qui ne relèvent pas de l’exemption totale visée à la lettre a) ;

   c) **suspension temporaire :** en cas de maladie, d’accident ou de maladie d’un enfant mineur, lorsque cette situation rend temporairement impossible ou non sûr l’accomplissement de la CBO. La situation est attestée par le Conseil Santé dans les limites des informations nécessaires ;

   d) **remplacement solidaire :** prise en charge temporaire, par la Communauté, des heures non effectuées, conformément à l’alinéa 2 ;

   e) **réduction modulée :** réduction temporaire de la CBO, dans la mesure et pour la durée indiquées par le Conseil Santé ou par le Conseil Soin, pour grossesse, deuil, crise ou autre condition prévue par les Codes 6 et 12, y compris la réduction de l’article 8, alinéa 2, lettre d), du Code 6. Les heures non effectuées sont prises en charge conformément à l’alinéa 2 ; les alinéas 3 et 4 s’appliquent.

2. En cas de suspension temporaire, la Banque d’heures solidaire de Communauté intervient. Les heures non effectuées sont couvertes par la Communauté et ne créent pas de dette individuelle. Au retour, une restitution volontaire et convenue est admise, compatible avec la santé et avec la limite maximale visée à l’article 3. Tout mécanisme de sanction pour les heures couvertes par la Banque d’heures solidaire est interdit.

3. L’exemption totale prévaut sur les réductions prévues à l’alinéa 1, lettre b). Aucune personne n’est soumise simultanément à plusieurs réductions pour la même heure.

4. Les informations utilisées pour reconnaître des exemptions, des réductions ou des suspensions sont traitées de manière confidentielle. Seul le résultat opérationnel nécessaire à l’allocation est communiqué au Conseil des Entrepôts, et non le diagnostic ou les détails sanitaires.

5. L’application des mesures du présent article ne porte pas atteinte à l’accès au Panier ou aux Entrepôts communs.

Art. 12 — Transparence, contrôle et recours

1. Sont publiés sur le Réseau, sous une forme accessible et dans le respect de la protection des données :

   a) le volume d’heures agrégé ;

   b) les critères de répartition et de déduction ;

   c) le nombre agrégé des affectations par catégorie ;

   d) les modalités et les résultats des tirages au sort ;

e) les critères utilisés par l’IA de gestion et ses propositions pertinentes.

2. Le contrôle de l’exactitude des besoins et de l’éventuel gonflement des heures est exercé par les Cercles 0 et au moyen d’une révision croisée des Cercles de compétence. Le contrôle n’implique pas d’accès à des données personnelles non nécessaires.

3. Chaque membre peut demander des éclaircissements ou former un recours motivé contre sa propre allocation auprès du Cercle de garantie dans un délai de sept jours à compter de la communication.

4. Le recours a un effet suspensif limité à l’assignation de tâches désagréables ou pénibles, jusqu’à la décision, sauf si la suspension compromet un service essentiel ou crée un risque grave. Dans ce cas, le Cercle de garantie peut ordonner une mesure temporaire alternative.

5. La décision sur le recours est motivée et communiquée à l’intéressé. Les autres garanties prévues par le Code 4 demeurent applicables.

CHAPITRE II — SYSTÈME DES ENTREPÔTS COMMUNS

Art. 13 — Définition, fonction et indépendance du système

1. Les Entrepôts communs sont des infrastructures matérielles qui garantissent l’accès aux biens nécessaires à la subsistance indépendamment de la CBO accomplie et des CdR acquises, conformément à la Constitution et au présent Code.

2. Les Entrepôts remplissent les fonctions suivantes :

   a) distribution des biens communs selon les besoins et la disponibilité ;

   b) relevé des besoins matériels, en tant qu’élément d’information pour la détermination de la CBO en application de l’article 2 ;

   c) conservation des biens communs et prévention de l’accumulation privée et du gaspillage.

3. L’accès aux biens nécessaires inclus dans le Panier ne peut pas être subordonné à l’accomplissement de la CBO ou à la détention de CdR. L’alinéa 1, le présent alinéa, l’article 18, alinéa 1, lettre a), et les dispositions des Annexes et des autres Codes qui excluent la subordination du Panier à la CBO concernent les membres et les personnes accueillies conformément aux Codes. À la personne qui a cessé d’être membre en application de l’article 7.3-bis de la Constitution et de l’article 29, alinéa 6-bis, du Code 4 ne reviennent que l’eau potable et les soins d’urgence vitale prévus par les articles 1.3 et 4.9 de la Constitution. Les droits de ses enfants mineurs restent intacts.

Art. 14 — Types et organisation territoriale

1. Lors de la phase de première application, le système des Entrepôts comprend les types suivants :

   a) Entrepôt alimentaire ;

   b) Entrepôt des outils ;

   c) Entrepôt textile et habitat ;

   d) Entrepôt Santé, régi par le Code 6 ;

   e) Entrepôt numérique.

2. Cette typologie n’est pas exhaustive. Des Entrepôts spécialisés, énergétiques, de construction, de pièces de rechange critiques, de haute sécurité ou d’urgence peuvent être créés, selon un règlement proposé par le Conseil des Entrepôts et approuvé par l’Assemblée.

3. Chaque Cercle 0 dispose d’un Garde-manger de proximité destiné aux biens à rotation rapide. Le Cercle 1 dispose d’un Entrepôt central pour le stockage et la redistribution.

4. L’organisation territoriale des Entrepôts doit garantir la traçabilité, l’accessibilité et la continuité, sans créer de conditions d’exclusion injustifiée.

Art. 15 — Propriété commune et destination des biens excédentaires ou obsolètes

1. Les biens appartenant aux Entrepôts sont des biens communs, indivis, inaliénables et insaisissables, conformément à la Constitution.

1-bis. Lorsque le Solde prévu par le Code 15 est actif, les biens excédentaires qui constituent un Solde fédérable au sens de l'article 2 du Code 15 sont inscrits dans le Pool et affectés conformément au Code 15 ; le Cercle n'en choisit pas le destinataire. L'alinéa 2 s'applique aux biens excédentaires non fédérables, aux biens obsolètes, aux biens à risque de gaspillage non réaffectés dans le délai de l'article 6 du Code 15 et aux biens que l'organe compétent pour le Pool déclare non nécessaires au Pool.

2. Les biens excédentaires ou devenus obsolètes sont gérés selon l'ordre de priorité suivant :

   a) **don extérieur :** les biens encore propres à la consommation ou à l'usage sont destinés en priorité à des communautés fédérées ou voisines, lorsque le don est possible et prévient le gaspillage ;

   b) **réemploi et récupération internes :** les biens sont réparés, réutilisés ou démontés pour en récupérer les composants ; les résidus organiques appropriés peuvent être destinés au compostage ;

   c) **échange ou cession vers l'extérieur :** les biens périssables excédentaires qui ne peuvent être donnés ou les biens obsolètes encore utilisables peuvent être échangés ou cédés pour acquérir des biens qui ne peuvent être autoproduits ;

   d) **mise en sécurité :** les biens dangereux ou ni réparables ni récupérables sont gardés dans un dépôt sûr et dirigés vers un traitement conformément à l'article 14 de la Constitution, sans recours à la mise en décharge ou à l'incinération. Pour les matériaux non recyclables, le plan de substitution prévu par l'article 14.1 de la Constitution est établi.

3. Les conditions économiques des opérations visées aux lettres a) et c) sont évaluées en UCR selon le Code 3 et régies, pour les relations extérieures, par le Code 15. Aucune de ces opérations ne peut être réglée au moyen de CdR.

4. Le réemploi, la récupération et la mise en sécurité visés aux lettres b) et d) suivent les règlements des Cercles compétents en matière de qualité, de santé, de production et de protection de l'environnement.

5. Chaque destination est enregistrée, avec sa motivation et les quantités, dans le système de traçabilité des Entrepôts.

Art. 16 — Approvisionnement des Entrepôts

1. Les Entrepôts sont approvisionnés au moyen :

   a) de biens produits dans le cadre de la CBO ;

   b) d'apports volontaires provenant d'ateliers et de potagers familiaux ;

   c) de dons extérieurs approuvés selon les procédures applicables ;

   d) d'achats résiduels de biens nécessaires qui ne peuvent être autoproduits.

2. Les biens stratégiques qui ne peuvent être autoproduits mais sont nécessaires sont regroupés dans une catégorie spécifique, avec des stocks de sécurité différenciés. Les critères sont définis par un règlement du Conseil des Entrepôts, avec l'avis du Conseil Santé pour les aspects relevant de sa compétence.

3. Chaque apport est enregistré au moins avec son origine, sa quantité, sa qualité et sa date d'acquisition. Les données sont accessibles selon les niveaux de transparence prévus par les Codes 3 et 7.

4. Le refus d'un apport ne peut pas être arbitraire et doit être motivé sur la base de la qualité, de la sécurité, de la capacité de stockage ou d'autres critères fixés par les STV applicables.

Art. 17 — Gestion, traçabilité et rôle de l'IA de gestion

1. La gestion opérationnelle des Entrepôts est confiée au Conseil des Entrepôts, dans le respect des décisions de l'Assemblée et des compétences attribuées aux autres Cercles.

2. L’IA de gestion peut relever des données, calculer des estimations, formuler des propositions et générer des alertes. Elle ne dispose d’aucun pouvoir délibératif ou d’affectation autonome.
3. Le système enregistre sans délai les entrées, les sorties, les niveaux de stock, les échéances et les besoins et peut proposer des seuils de réapprovisionnement.
4. Toute proposition d’achat, de mise au rebut ou de rationnement est soumise à une validation humaine. Lorsque la proposition dépasse les seuils approuvés par l’Assemblée, une délibération de l’Assemblée est nécessaire.
5. Les seuils visés à l’alinéa 4 sont approuvés, et ne peuvent être modifiés, que par l’Assemblée, sur proposition motivée du Conseil des Entrepôts.
6. Toute décision humaine qui s’écarte de manière substantielle de la proposition de l’IA est enregistrée avec une motivation succincte, sans que cela limite le pouvoir de décision de l’organe compétent.

Art. 18 — Accès et distribution

1. La distribution des biens est réglée selon les catégories suivantes :

   a) **biens nécessaires inclus dans le Panier de suffisance :** accès libre, gratuit et inconditionnel, selon le besoin effectif. L’accès ne peut pas être subordonné à la CBO ou aux CdR, sauf ce que prévoit l’article 13, alinéa 3, pour qui a cessé d’être membre en application de l’article 7.3-bis de la Constitution ;

   b) **biens non nécessaires et disponibles en quantité limitée :** accès sur réservation ou au moyen d’une liste d’attente transparente ; l’utilisation éventuelle de CdR est régie par l’article 45 ;

   c) **biens nécessaires temporairement rares :** distribution selon les règles visées à l’article 19.
2. Le contenu du Panier est défini dans l’Annexe technique annuelle, approuvée par l’Assemblée sur proposition conjointe du Conseil Santé et du Conseil des Entrepôts. La proposition réunit les listes établies par les Conseils sectoriels selon les Codes, y compris le Panier santé de l’article 6, alinéa 1, du Code 6 et le Panier matériel de l’article 4 du C.1-Annex A ; les listes ne prennent effet qu’avec l’approbation de l’Assemblée. La proposition est publiée et peut être contestée selon les procédures applicables.
3. Le présent Code régit les modalités d’accès et de distribution. La détermination des besoins sanitaires individuels relève du Conseil Santé, dans les limites des Codes 6 et 12.

Art. 19 — Seuils de précaution et rationnement équitable

1. Le Conseil des Entrepôts peut proposer des seuils de précaution de prélèvement par foyer, fondés sur les niveaux de stock, les échéances et les caractéristiques du bien. Les seuils ont pour finalité de prévenir le gaspillage et l’accaparement et ne peuvent pas se transformer en conditions d’accès punitives.
2. Le dépassement répété d’un seuil n’entraîne pas automatiquement de sanctions ou de suspensions. En premier lieu, un entretien d’éclaircissement est proposé au sein du Cercle 0, dans le respect de la confidentialité.
3. En cas de rareté constatée, le rationnement est temporaire, motivé et proportionné. Il est proposé par le Cercle de compétence et approuvé par l’Assemblée conformément au Code 3. La décision est communiquée sans délai à la Communauté.
4. Le rationnement se fonde sur l’équité matérielle et non sur l’égalité arithmétique. Il tient compte des besoins effectifs, du nombre et de la situation des membres du foyer, de l’âge et des conditions sanitaires pertinentes.
5. Pour les biens sanitaires ou sensibles, la détermination du besoin individuel relève du Conseil Santé. Les informations sanitaires ne sont pas rendues publiques.
6. Les seuils de précaution ne peuvent pas réduire ou suspendre l’accès minimal aux biens essentiels du Panier. Toute mesure qui limite temporairement cet accès doit être adoptée selon la procédure de rareté

et les garanties prévues par la Constitution et par les Codes.

Art. 20 — Transparence et contrôle de la Communauté

1. Sont publiées sur le Réseau, en temps utile et selon les niveaux d’accès applicables, les données sur les niveaux de stock, les flux, les échéances, les gaspillages et la composition du Panier.
2. Toute personne peut signaler des anomalies à son Cercle 0 ou au Conseil des Entrepôts. Le signalement est enregistré et reçoit une réponse selon une procédure publique.
3. Une révision croisée trimestrielle est effectuée avec la participation :
    a) du Cercle 0 concerné ;
    b) du Conseil des Entrepôts ;
    c) de trois membres tirés au sort exerçant une fonction temporaire de révision.
4. Les modalités du tirage au sort, la durée de la charge, les obligations de confidentialité et les incompatibilités sont régies par un règlement approuvé par l’Assemblée sur proposition du Cercle de garantie.
5. La révision n’implique pas d’accès indiscriminé à des données personnelles, sanitaires ou relatives à la sécurité des infrastructures.
6. Pour chaque bien et service distribué par les Entrepôts sont publiés le coût de reproduction en UCR, certifié en application de l’article 9 du Code 3, et un indicateur de rareté qui exprime le rapport entre disponibilités et demandes ainsi que les délais d’attente. Les indicateurs éclairent les choix des personnes et les délibérations de l’Assemblée. Ils ne sont pas des prix, ne donnent pas lieu à des échanges et ne conditionnent pas l’accès au Panier.

Art. 21 — Contrôle de la qualité

1. Les protocoles de contrôle de la qualité des biens sont proposés par les Cercles compétents et validés conformément au Code 2.
2. Avant la distribution, les éléments suivants sont vérifiés :
    a) pour les biens périssables, la date limite, l’intégrité et les conditions de conservation ;
    b) pour les biens d’équipement, la conformité aux STV applicables, l’état de sécurité et le bon fonctionnement.
3. Les biens non conformes ne sont pas distribués. Selon le cas, ils sont destinés au compostage, à la réparation, à la récupération ou à la mise en sécurité.
4. La décision de non-conformité est enregistrée et motivée. L’évaluation technique est effectuée par le Cercle compétent, sans préjudice des pouvoirs du Conseil Qualité prévus par le Code 2.

Art. 22 — Subsidiarité des Entrepôts

1. Le Garde-manger de proximité gère de manière autonome les biens à rotation rapide dans les limites des seuils approuvés par l’Assemblée. Lorsque le niveau de stock descend sous le seuil ou que les besoins dépassent la capacité locale, une demande est présentée à l’Entrepôt central.
2. La gestion ordinaire du Garde-manger de proximité peut être assurée dans le cadre de la CBO générique de Liste A.
3. Le principe de subsidiarité ne dispense pas du respect des procédures communes de traçabilité, de qualité, de sécurité et de protection des données.

CHAPITRE III — LOGISTIQUE, TRANSPORTS INTERNES ET SÉCURITÉ

Art. 23 — Objet et subordination de l’efficacité

1. Le présent Chapitre régit l’organisation logistique nécessaire à l’exécution de la CBO et au fonctionnement des Entrepôts visés au Chapitre II.
2. La logistique vise la réduction des déplacements inutiles, des gaspillages d’énergie et des temps improductifs. Elle est organisée au service des besoins et ne peut pas créer artificiellement de nouveaux besoins.
3. L’efficacité matérielle ne peut pas prévaloir sur les limites de santé, de sécurité et de dignité prévues par l’article 27 et par les Codes 6 et 14. En cas de conflit, les mesures nécessaires à la protection de la santé, de la sécurité et de la dignité prévalent.

Art. 24 — Conseil des Entrepôts et répartition des compétences

1. Le Conseil des Entrepôts est le Conseil technique prévu par l’article 10.5 de la Constitution. Il est composé de trois à cinq personnes tirées au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3 et :
   a) élabore des propositions de critères généraux pour l’allocation et le plan logistique trimestriel ;
   b) gère les Garde-manger et l’Entrepôt central ;
   c) gère la flotte des véhicules communs et en organise l’entretien, jusqu’à l’activation du Conseil Logistique prévu par le Code 11 ;
   d) propose des seuils de réapprovisionnement et des mesures de rationnement ;
   e) met en œuvre les décisions de l’Assemblée relatives à la logistique.
2. L’Assemblée du Cercle 1 approuve les critères généraux et le plan logistique trimestriel.
3. Le Conseil des Entrepôts effectue l’allocation individuelle de la CBO selon les critères approuvés, avec l’appui consultatif de l’IA de gestion.
4. Le Cercle de garantie examine les recours et effectue les contrôles de procédure relevant de sa compétence. Il ne se substitue pas au Conseil des Entrepôts dans les décisions techniques ordinaires.
5. À compter de l’activation du Conseil Logistique, la gestion de la flotte, des livraisons et de la mobilité de base relève de ce dernier conformément au Code 11. Le Conseil des Entrepôts conserve la gestion des Entrepôts, le relevé des besoins et l’allocation de la CBO.

Art. 25 — Transports internes et proximité

1. Les transports internes nécessaires à la CBO et au fonctionnement des Entrepôts sont organisés, dans la mesure du possible, au moyen de véhicules communs, tels que vélos cargos, véhicules électriques légers, tracteurs communs et chariots.
2. Il ne peut pas être imposé à un membre d’utiliser son propre véhicule privé pour accomplir la CBO. Lorsqu’un véhicule est nécessaire, le véhicule commun est fourni par l’Entrepôt des outils ou par le service compétent.
3. L’IA de gestion peut formuler des propositions d’optimisation des trajets sur la base de la proximité entre le domicile et le lieu de la tâche. L’allocation reste décidée par le Conseil des Entrepôts.
4. En règle ordinaire, l’allocation a lieu dans un rayon de trente minutes de trajet depuis le Cercle 0 d’appartenance. Cette limite est contraignante en tant que critère de planification, sauf les exceptions de l’alinéa 5.
5. La dérogation n’est admise que lorsqu’elle est nécessaire pour :
   a) l’accès à une infrastructure unique ;
   b) le recours à une compétence spécialisée non disponible dans le Cercle 0 ;

c) une urgence vitale ;

d) une activité de formation spécialisée.

La dérogation est motivée et enregistrée. Lorsqu’elle comporte un déplacement, le temps de trajet est compté comme heures de CBO et ne donne pas droit à des CdR ; pour les déplacements effectués au-delà de la CBO, l’article 43, alinéa 2, s’applique.

6. Le calcul des temps de trajet est effectué selon des critères standardisés définis dans l’Annexe technique Mobilité, approuvée par l’Assemblée.

Art. 26 — Outils et équipements

1. Les outils et équipements nécessaires à l’accomplissement de la CBO sont fournis par l’Entrepôt des outils, maintenus en bon état et, si nécessaire, désinfectés.
2. Il ne peut pas être demandé au membre d’acheter ou de fournir des outils personnels pour accomplir la CBO, sauf si l’usage est librement convenu et n’entraîne pas de coûts ou de risques non compensés.
3. L’entretien ordinaire peut être effectué dans le cadre de la CBO générique ; l’entretien spécialisé est confié à des personnes ayant une compétence validée.
4. La casse due à l’usure normale n’entraîne aucune imputation personnelle. La distinction entre usure normale, négligence et faute intentionnelle est établie selon les procédures du Code 4, avec l’appui technique du Cercle compétent.

Art. 27 — Sécurité, hygiène et Fiche de sécurité par tâche

1. Chaque tâche des Listes A, B et C est accompagnée d’une Fiche de sécurité en vigueur, conformément aux Codes 6 et 14.
2. La Fiche indique au moins les risques pertinents, les mesures de prévention et de protection, les EPI et les protections collectives nécessaires, les postures et les limites de charge, les expositions, la formation requise et les conditions de suspension.
3. Le Conseil Santé valide les aspects sanitaires relevant de sa compétence. Le Conseil Sécurité valide les aspects de sécurité générale conformément au Code 14. Le Conseil des Entrepôts valide les aspects organisationnels et logistiques. Les approbations sont limitées à leurs domaines respectifs et peuvent être regroupées dans une Fiche intégrée.
4. Aucune CBO ne peut être accomplie sans les EPI et les protections collectives prévus par la Fiche et sans la formation minimale requise par l’article 28.
5. En cas de risque grave et immédiat, les règles d’interruption et de suspension prévues par le Code 14 s’appliquent.

Art. 28 — Formation minimale obligatoire

1. Avant d’accomplir la CBO générique, le membre suit la formation de base en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation des outils et de logistique des Entrepôts.
2. La durée et les contenus de la formation de base sont définis dans l’Annexe technique Formation, approuvée par le Conseil Santé et par le Conseil des Entrepôts. La durée de quatre heures indiquée pour la première application est provisoire et ne reste valable que jusqu’à sa révision.
3. Avant d’accomplir la CBO spécialisée ou d’utiliser des véhicules complexes, le membre suit une formation spécifique modulaire, validée par le Cercle de compétence concerné.
4. La formation obligatoire est comptée comme CBO. La formation aux gestes qui sauvent est accessible sans accès payant conformément aux Codes 5, 6 et 14.

Art. 29 — Accident et maladie professionnelle

1. En cas d’accident survenu pendant la CBO ou de maladie professionnelle liée à la CBO, la suspension temporaire et la Banque d’heures solidaire prévues par l’article 11 s’appliquent, ainsi que les dispositions du Code 6.
2. Le Conseil Santé et le Conseil des Entrepôts établissent un rapport sur les causes et sur les mesures correctives. L’analyse donne la priorité à la prévention et aux causes organisationnelles ou systémiques et ne présume pas automatiquement une responsabilité individuelle.
3. L’éventuelle faute intentionnelle ou faute grave est établie selon les procédures du Code 4. Le présent article n’attribue pas au Code 6 de pouvoirs de sanction que ce Code ne prévoit pas.
4. Le membre accidenté ne peut pas être réaffecté à la tâche même qui a causé l’accident sans sa demande et sans que la Fiche de sécurité ait été réexaminée et, si nécessaire, modifiée.
5. Les données sanitaires individuelles sont traitées conformément au Code 6. Les rapports publics sur les événements sont agrégés et anonymisés conformément aux Codes 7 et 14.

Art. 30 — Pics logistiques et urgences entre Cercles

1. En cas de pic saisonnier ou d’urgence, la capacité supplémentaire est trouvée, en règle générale, selon l’ordre suivant :

   a) bénévoles locaux, avec l’éventuelle reconnaissance de CdR prévue par le Chapitre V ;

   b) bénévoles venant d’autres Cercles, avec l’éventuelle reconnaissance de CdR ;

   c) redistribution temporaire de la CBO générique selon des critères objectifs et dans le respect de la limite maximale ;

   d) demande d’activation du Protocole de solidarité en application de l’article 36.2 de la Constitution, lorsque la capacité ordinaire est insuffisante.
2. L’ordre visé à l’alinéa 1 est l’ordre normal mais n’est pas impératif. Il est possible de sauter un ou plusieurs niveaux lorsqu’ils se révèlent manifestement inadaptés en raison de la nature, de l’urgence ou de la spécialisation requise. La dérogation est motivée et enregistrée.
3. La CBO ne peut être accomplie temporairement au bénéfice d’un autre Cercle que pour la durée nécessaire et dans le respect des compétences, des limites de santé et des procédures de coordination.
4. L’article 32 établit quelles activités ont la priorité lorsque la capacité est insuffisante. Le présent article régit les modalités ordinaires pour trouver une capacité supplémentaire.

Art. 31 — Transparence et protection des données

1. Sont publiés sur le Réseau le plan des transports, l’attribution des véhicules communs, l’état des équipements et les Fiches de sécurité, selon les niveaux d’accès applicables.
2. Les rapports sur les accidents et les maladies professionnelles sont publiés exclusivement sous forme agrégée et anonymisée.
3. Les données sanitaires individuelles sont protégées conformément au Code 6. Les journaux et les données techniques sont traités conformément au Code 7. Les informations relatives à la sécurité générale sont gérées conformément au Code 14.
4. La publication ne comprend pas d’informations permettant l’identification directe ou indirecte d’une personne, sauf dans les cas et selon les procédures expressément prévus par les Codes.

Art. 32 — Hiérarchie des priorités logistiques

1. Lorsque les véhicules, l’énergie, le personnel ou le temps ne suffisent pas pour mener simultanément toutes les activités, la Communauté applique la hiérarchie de priorités suivante :

a) urgences vitales et interventions sanitaires urgentes ;

b) approvisionnement et distribution des biens inclus dans le Panier de suffisance ;

c) gestion des biens périssables exposés à un risque de gaspillage ;

d) services sanitaires non urgents et soin des personnes fragiles ;

e) entretien des infrastructures critiques pour l'énergie, l'eau et le Réseau ;

f) autres activités logistiques et activités différables.

1-bis. Les biens du Panier que le Code ou l'Annexe qui les prévoit indique comme différables se placent après la lettre e) de l'alinéa 1.

1-ter. Par dérogation à l'ordre de l'alinéa 1, le soin des personnes fragiles prévu par la lettre d) précède la gestion des biens périssables de la lettre c). Les aliments du Panier, même périssables, restent dans la lettre b) et, lorsque leur indisponibilité constitue une urgence vitale au sens de l'article 4, alinéa 3, du Code 9, dans la lettre a).

1-quater. Les échelles de priorité des Codes sectoriels, numérotées en niveaux, ordonnent les activités et les usages internes au secteur et s'appliquent dans le respect de l'alinéa 1 et des alinéas 1-bis et 1-ter. Dans les conflits de capacité entre secteurs différents, et dans tout cas de contradiction, l'alinéa 1 et les alinéas 1-bis et 1-ter prévalent. Dans chaque échelle, le niveau 1 est le plus élevé : les niveaux dont le numéro est plus bas sont supérieurs et les réductions procèdent du dernier niveau vers le premier. Lorsqu'un Code indique un niveau sans autre précision, il s'agit du niveau de l'échelle du Code sectoriel compétent pour le bien ou pour la fonction. L'alinéa 1 est cité par lettres.

1-quinquies. Dans les Codes, les expressions « niveaux 1 et 2 du Panier », « Panier de niveau 1–2 » et « Panier 1-2 » désignent :

a) pour l'énergie, les usages des niveaux 1 et 2 de l'article 2, alinéa 3, du Code 8 ;

b) pour les aliments, les destinations des niveaux 1 et 2 de l'article 2, alinéa 5, du Code 9 ;

c) pour le soin, les prestations du Panier soin des niveaux 1 et 2 prévues par l'article 4, alinéa 1, du Code 12 ;

d) pour les autres biens et services du Panier, y compris l'eau, la santé, le Panier matériel et la logistique, les biens et les services des lettres a) et b) de l'alinéa 1, à l'exclusion de ceux qui sont différables au sens de l'alinéa 1-bis.

Les mêmes expressions ne désignent pas les Cercles.

2. La hiérarchie constitue un critère prépondérant pour résoudre les conflits de capacité, mais ne fonctionne pas comme un automatisme dispensé de l'évaluation des circonstances concrètes.

3. Une dérogation motivée est admise lorsqu'il est nécessaire de prévenir un dommage plus grave, immédiat et documenté, tel qu'une panne hydraulique qui compromet les Entrepôts, une interruption énergétique, un risque d'effondrement ou une rupture de la chaîne du froid. Dans ce cas :

   a) le Conseil des Entrepôts décide, en tant qu'organe opérationnel compétent ;

   b) l'avis du Conseil Santé ou du Cercle de garantie est recueilli au préalable, si cela n'entraîne pas un retard préjudiciable ; dans le cas contraire, il est recueilli sans délai après l'intervention ;

   c) la dérogation est enregistrée sans délai sur le Réseau avec la motivation, le dommage prévenu et la durée prévue ;

   d) la mesure ne dure que le temps nécessaire pour prévenir le dommage ;

   e) la dérogation est communiquée à la première Assemblée utile pour vérification et, si nécessaire, ratification.

4. Il ne peut être dérogé aux priorités de l'alinéa 1, lettres a) et b), et à la priorité du soin prévue par l'alinéa 1-ter que dans les cas et selon la procédure de l'alinéa 3. Pour les lettres suivantes, des dérogations motivées sont admises sur la base d'une évaluation technique du Conseil des Entrepôts.

CHAPITRE IV — INFRASTRUCTURES COMMUNES, ÉNERGIE ET RÉSEAU

Art. 33 — Objet et principes

1. Le présent Chapitre régit les biens d'infrastructure nécessaires à l'exécution de la CBO et au fonctionnement des Entrepôts et de la Logistique, y compris l'énergie, l'eau, le Réseau d'information, les espaces communs et l'entretien.
2. Les infrastructures sont des biens communs non appropriables et sont gérées selon les principes de suffisance, de résilience, de réparabilité et de souveraineté collective.
3. La gestion des infrastructures est coordonnée avec les Codes sectoriels, en particulier avec les Codes 7, 8, 10, 11 et 14.

Art. 34 — L'énergie, bien commun fondamental

1. L'énergie est une condition préalable à la continuité du Panier et des services essentiels. La Communauté poursuit l'autonomie énergétique au moyen de sources renouvelables distribuées, d'un stockage commun et de l'efficacité des consommations.
2. La gestion technique des installations et la planification énergétique sont assurées par le Conseil Énergie et Eau compétent conformément au Code 8. La coordination avec la logistique et les infrastructures communes est assurée par le Conseil des Entrepôts.
3. Aucun Cercle 0 ne peut être exclu de la fourniture minimale nécessaire aux besoins vitaux, sauf impossibilité matérielle temporaire gérée conformément aux Codes applicables.
4. Les consommations peuvent être relevées et optimisées avec l'appui de l'IA de gestion, dans le respect de l'article 38 et du Code 7.

Art. 35 — Entretien préventif et réparabilité

1. Chaque infrastructure commune dispose d'une Fiche d'entretien qui indique le cycle de vie, les contrôles périodiques, les activités d'entretien et les compétences nécessaires.
2. L'entretien préventif est programmé en priorité par rapport à l'entretien correctif, sauf urgences ou exigences techniques motivées.
3. Il est interdit d'acheter des biens soumis à l'obsolescence programmée lorsqu'il existe une solution de remplacement adaptée et réparable.
4. Les biens achetés doivent être réparables, dans la mesure où cela est techniquement possible, avec des outils communs, une documentation accessible et des pièces de rechange disponibles dans les Entrepôts ou pouvant être obtenues sans dépendances incompatibles avec le Code 15.
5. Les évaluations de conformité et les spécifications techniques sont régies par le Code 2 et par les Codes sectoriels.

Art. 36 — Espaces communs et ateliers

1. Les espaces communs, les ateliers, les laboratoires et les cuisines communes sont des infrastructures au service de la Communauté et de la CBO.
2. L'usage partagé constitue la règle générale. L'accès est organisé de manière transparente et compatible avec la sécurité, l'entretien et la continuité des services.
3. L'usage exclusif prolongé d'un espace commun au-delà du seuil fixé par le règlement est soumis à l'autorisation de l'organe compétent, selon des critères transparents approuvés par l'Assemblée.

4. L’utilisation éventuelle de CdR liée à l’usage exclusif est régie par l’article 45.
5. Les ateliers et les laboratoires sont utilisés dans le respect des Fiches de sécurité, des STV et des exigences de formation applicables.

Art. 37 — Réseau d’information et souveraineté numérique

1. Le Réseau d’information est l’infrastructure commune qui relie les Cercles, les Entrepôts, la Logistique et les systèmes de relevé des besoins. Il est géré sur des infrastructures communautaires et, dans la mesure du possible, avec des logiciels libres et des standards ouverts.
2. Le recours à des plateformes privées propriétaires extérieures pour des données ou des fonctions essentielles est interdit, sauf transition temporaire motivée et enregistrée conformément au Code 15.
3. Les données générées par les activités de CBO et des Entrepôts sont gérées comme des ressources communes, dans le respect des droits des personnes auxquelles les données se rapportent et des règles des Codes 6 et 7.
4. L’ouverture du code source n’élimine pas le risque de concentration du contrôle. La gouvernance des modifications, de la distribution et de l’accès est régie par l’article 38 et par le Code 7.

Art. 38 — IA de gestion : rôle, limites et gouvernance

1. L’IA de gestion est un outil d’appui. Elle peut traiter des données, formuler des propositions, optimiser des ressources, générer des prévisions et signaler des anomalies. Elle ne constitue pas un organe de décision.
2. Il est interdit à l’IA de gestion :

   a) de décider l’allocation individuelle de la CBO ;

   b) de refuser ou de conditionner l’accès au Panier ;

   c) de traiter des données sanitaires individuelles non anonymisées, sauf dans les cas et selon les modalités strictement autorisés par les Codes 6 et 7 ;

   d) d’adopter des décisions sans validation humaine lorsqu’elles ont une incidence sur des personnes, des ressources essentielles ou des droits ;

   e) d’établir des profils individuels, des classements de réputation ou des prévisions comportementales.
3. Toute proposition pertinente de l’IA est tracée, explicable dans les limites techniques disponibles et contestable. L’organe humain compétent peut la modifier ou la rejeter.
4. La gouvernance technique est réglée comme suit :

   a) le code source est ouvert, versionné et accompagné de la documentation des modifications ;

   b) les modifications du code en production sont effectuées par le Conseil Réseau conformément au Code 7 et sont soumises à un audit indépendant du Cercle de garantie pour les aspects procéduraux ;

   c) les mises à jour sont déployées selon une procédure approuvée par l’Assemblée, qui prévoit une vérification préalable et la possibilité de rétablir la version précédente ;

   d) les serveurs, les clés d’accès et les jeux de données sont administrés par les acteurs compétents conformément au Code 7 ; les accès sont enregistrés et vérifiables ;

   e) l’Assemblée peut ordonner la suspension, le remplacement ou la désactivation du système. Le Cercle de garantie peut ordonner des mesures conservatoires dans les limites du Code 4 lorsqu’il existe un vice de procédure ou un risque pour les droits et les garanties ;

   f) chaque version est soumise à vérification avant son adoption.
5. Aucune fonction essentielle régie par les articles 1–32 ne peut dépendre exclusivement de l’IA. En cas d’indisponibilité, les procédures manuelles ou dégradées établies par le Conseil des Entrepôts et vérifiées par l’Assemblée s’appliquent.

6. Le présent article se coordonne avec le Code 7. En cas de conflit sur les aspects de réseau, de sécurité informatique ou de traitement des données, les compétences et les garanties fixées par le Code 7 s’appliquent.

Art. 39 — Résilience, redondance et décentralisation

1. Chaque infrastructure critique dispose d’un plan de continuité et de redondance. Lorsque cela est techniquement possible, le plan prévoit au moins deux sources ou voies indépendantes pour l’énergie, l’eau et le Réseau.
2. Chaque Cercle 0 vise une capacité minimale d’autonomie de soixante-douze heures pour les biens vitaux et l’énergie, en fonction des conditions locales et des STV applicables.
3. Le paramètre visé à l’alinéa 2 est initial et doit être distingué, dans les annexes techniques ultérieures, des paramètres d’autonomie minimale, de résilience, de réserve stratégique et de capacité de rétablissement.
4. Les dépendances critiques à l’égard d’acteurs ou d’infrastructures extérieurs sont enregistrées dans le Registre des dépendances prévu par le Code 15. Pour chaque dépendance critique, un plan de réduction ou de substitution est établi conformément à ce même Code.
5. Les données relatives aux vulnérabilités spécifiques des infrastructures ne sont pas publiées d’une manière qui crée des risques pour la sécurité ; elles sont accessibles aux acteurs compétents selon une procédure tracée.

Art. 40 — Standards ouverts et transparence

1. Les infrastructures communes adoptent, dans la mesure où cela est techniquement possible, des standards ouverts et interopérables.
2. Sont publiés les plans d’infrastructure, les consommations agrégées, l’entretien, les incidents et les dépendances, dans le respect de la protection des données et de la sécurité des infrastructures.
3. Les informations susceptibles d’exposer des infrastructures critiques à des risques ne sont rendues accessibles qu’aux acteurs autorisés, avec un accès enregistré.
4. Les achats supérieurs aux seuils fixés par le Code 3 sont accompagnés d’un rapport comparatif qui prend en compte au moins la réparabilité, la consommation, la durée de vie, l’interopérabilité et la disponibilité des pièces de rechange.
5. Le rapport est publié selon le niveau de transparence applicable.

Art. 41 — Lien systémique

1. Les infrastructures, l’énergie et le Réseau régis par le présent Chapitre soutiennent l’exécution de la CBO, la gestion des Entrepôts et la logistique régies par les Chapitres précédents.
2. Le dysfonctionnement d’une infrastructure qui compromet ou risque de compromettre la fourniture du Panier constitue un élément pour l’activation des priorités prévues par l’article 32.
3. Lorsque cela est nécessaire, le Conseil des Entrepôts applique la clause de nécessité technique de l’article 32, alinéa 3, en documentant la raison, la durée et les effets de la mesure.
4. L’activation des priorités ne transfère pas au Conseil des Entrepôts les compétences attribuées aux Conseils Énergie et Eau, Réseau, Santé et Sécurité ou aux autres organes par leurs Codes respectifs.

CHAPITRE V — CONTRIBUTION DE RECONNAISSANCE

Art. 42 — Nature et limites de la CdR

1. La Contribution de reconnaissance, ci-après « CdR », est l'instrument personnel par lequel la Communauté reconnaît la contribution apportée au-delà de la CBO, en application des articles 3.5 et 8 de la Constitution. Elle n'est ni une monnaie, ni un salaire, ni une contrepartie et ne mesure pas la dignité ou les droits de la personne.
2. La CdR n'est pas transférable, cessible, prêtable ou transmissible par succession. Elle ne produit pas d'intérêts et n'est pas convertible en moyens de paiement extérieurs ni en UCR.
3. La CdR ne peut pas conditionner :
    a) l'accès au Panier de suffisance et aux droits de l'article 1.2 de la Constitution ;
    b) le droit de vote et de délibération ;
    c) l'accès aux soins, à l'apprentissage et à la Garantie ;
    d) le tirage au sort pour les charges et pour les Conseils ;
    e) les priorités de l'article 32.
4. La détention d'une compétence, d'un titre ou d'une charge ne donne pas droit à des CdR. L'article 8 du Code 5 s'applique.

Art. 43 — Attribution

1. Donnent droit à des CdR les activités accomplies au-delà de la CBO qui produisent des biens pour les Entrepôts communs ou des services pour la Communauté, lorsque l'ouvrage, le bien ou le service est validé en application de l'article 9 de la Constitution et du Code 2.

1-bis. Parmi les services pour la Communauté visés à l'alinéa 1 figurent les activités culturelles, artistiques et ludiques offertes en présence de la Communauté et ouvertes à tous ses membres, comme les spectacles, les concerts, les lectures et les fêtes. Les règles suivantes s'appliquent :

a) acquiert des CdR la personne qui exécute ou conduit l'activité, et non celle qui y assiste ou y participe ;

b) sont comptées les heures accomplies en présence et, pour la préparation, au plus autant d'heures ;

c) la validation a lieu en application de l'article 9.2 de la Constitution ; les personnes qui font usage du service sont représentées par celles qui ont assisté. Si elle est positive, les CdR dépendent uniquement des heures. Si elle est négative, la suspension prévue par l'article 9, alinéa 4, du Code 2 ne s'applique pas ;

d) l'alinéa 3 ne s'applique pas ;

e) le barème public fixe une limite annuelle par personne ; en première application, soixante CdR ;

f) sont exclus les activités de culte, celles qui sont réservées à une partie des membres et le temps déjà reconnu comme CBO en application de l'article 2, alinéa 3, du Code 5.

2. Une heure d'activité validée donne droit à une CdR. Les majorations de l'article 10 s'appliquent aux tâches désagréables, pénibles ou de nuit. Pour les déplacements effectués au-delà de la CBO, le barème public fixe une majoration dans les mêmes limites. Les déplacements effectués dans le cadre de la CBO, y compris ceux de l'article 25, alinéa 5, ne donnent pas droit à des CdR : le temps de trajet est compté comme heures de CBO.
3. Pour les ouvrages et les services d'une utilité commune particulière, l'Assemblée peut attribuer une reconnaissance d'utilité, motivée et publiée, dans la limite fixée par le barème public et en tout état de cause sans dépasser le nombre d'heures effectivement consacrées. L'évaluation prend en compte les principes de Soin, d'Autonomie, de Convivialité et de Sens visés à l'article 9.1 de la Constitution.
4. La CBO ordinaire et les fonctions civiques de la Liste D ne donnent pas droit à des CdR.

5. L’attribution est proposée par le Conseil des Entrepôts ou par le Conseil compétent, avec l’appui consultatif de l’IA de gestion, et est validée avec la participation des personnes qui bénéficient du bien ou du service, conformément à l’article 9.2 de la Constitution. L’attribution décidée exclusivement par une IA est interdite.

Art. 44 — Registre, plafond et décroissance

1. Chaque personne dispose d’un registre personnel et confidentiel de ses CdR. Seules des données agrégées sont publiées.
2. Le solde personnel ne peut pas dépasser le plafond fixé par l’Assemblée générale en application de l’article 14 du Code 3. En première application, le plafond est de deux cent quarante CdR. Le solde est la somme des valeurs actuelles des CdR non utilisées, vérifiée au moment de l’attribution. Les CdR sont attribuées jusqu’à concurrence du plafond ; au-delà, aucune autre n’est attribuée, y compris les majorations de l’article 10 et de l’article 43, alinéa 2.
3. Les CdR non utilisées conservent leur valeur pendant douze mois à compter de leur acquisition. À partir de la fin du douzième mois, la valeur diminue proportionnellement au temps, d’un douzième de la valeur initiale par mois, jusqu’à s’éteindre à la fin du vingt-quatrième. L’acquisition coïncide avec le jour où l’activité a été accomplie. Aux fins de l’utilisation et du plafond, chaque CdR compte pour la valeur qu’elle a à ce moment.
4. Les paramètres des alinéas 2 et 3 sont calibrés chaque année par l’Assemblée générale du Cercle 2, dans les limites éventuellement fixées par l’Assemblée générale du Cercle 3. Le calibrage ne peut supprimer ni le plafond ni la décroissance.
5. Au décès de la personne ou à la cessation du statut de membre, les CdR s’éteignent.
6. Pendant la suspension prévue par l’article 7.3 de la Constitution, ordonnée en application de l’article 29, alinéa 4-bis, du Code 4, les CdR ne peuvent être ni acquises ni utilisées.

Art. 45 — Utilisation

1. Les CdR peuvent être utilisées exclusivement pour :

   a) accéder aux biens et aux services non nécessaires disponibles en quantité limitée, en application de l’article 18, alinéa 1, lettre b) ;

   b) l’usage exclusif prolongé d’un espace commun, en application de l’article 36 ;

   c) l’hébergement ordinaire dans les Maisons-relais, conformément au Code 11.
2. L’utilisation est proportionnée au coût de reproduction du bien ou du service, exprimé en UCR et publié dans le barème de l’article 46. Aux seules fins de l’utilisation, une CdR à pleine valeur correspond à une UCR.
3. Les CdR utilisées sont annulées et ne sont attribuées à personne. Les CdR dont l’acquisition est la plus ancienne sont utilisées en premier.
4. Les biens et les services non nécessaires restent accessibles même sans CdR, sur réservation ou au moyen d’une liste d’attente transparente. L’utilisation de CdR confère une priorité dans la limite d’une part de la disponibilité fixée par l’Assemblée, qui ne peut dépasser la moitié.
5. Il est interdit d’échanger des CdR entre personnes, de les utiliser comme contrepartie de prestations entre personnes et de constituer des marchés, des enchères ou des prix variables en CdR. Les violations sont traitées conformément au Code 4.

Art. 46 — Barème public, transparence et recours

1. Le barème public indique les majorations, les limites de la reconnaissance d’utilité, le plafond, la décroissance et le coût en UCR des biens et des services non nécessaires. Il est approuvé par l’Assemblée du Cercle 1 dans le respect des paramètres calibrés par l’Assemblée générale.

2. Chaque trimestre sont publiés sous forme agrégée les CdR attribuées, utilisées et éteintes ainsi que leur répartition par tranches, sans identifier les personnes.

3. Si plus d'un cinquième des CdR existantes est détenu par moins d'un vingtième des personnes, l'Assemblée réexamine le barème et le plafond.

4. Contre l'attribution ou le refus de CdR, un recours est ouvert devant le Cercle de garantie dans un délai de quatorze jours à compter de la communication, conformément au Code 4.

CHAPITRE VI — BIENS D'USAGE, SUCCESSION ET RELOCALISATION

Art. 47 — Biens d'usage personnel et propriété d'usage

1. Les biens d'usage personnel visés à l'article 10.3 de la Constitution ne sont pas comptabilisés dans les Entrepôts et ne peuvent pas être collectivisés. Les limites de l'article 10.4 de la Constitution s'appliquent.

2. La propriété d'usage d'un logement, d'un atelier, d'un champ ou d'un outil collectif, en application de l'article 10.2 de la Constitution, est enregistrée auprès du Conseil des Entrepôts et, pour les aspects territoriaux, dans le Cadastre prévu par le Code 10. Elle se fonde sur l'usage effectif et continu.

3. La propriété d'usage cesse par renonciation, par défaut d'usage prolongé au-delà de douze mois sans justification ou par violation des limites de l'article 10.4 de la Constitution, constatée conformément au Code 4. Le logement principal ne peut pas être retiré sans l'attribution d'un autre logement adéquat, sauf dans les cas de l'alinéa 3-bis.

3-bis. La propriété d'usage du logement cesse en outre avec le transfert dans une autre Communauté en application de l'article 49, avec la déclaration de l'article 4.8 de la Constitution et avec la cessation du statut prévue par l'article 7.3-bis de la Constitution. La continuité du logement des personnes qui vivent dans le même Cercle 0 est sauvegardée, en application de l'article 3.7 de la Constitution. En cas de transfert, le logement est libéré à la fin de la dotation de Maison-relais de l'article 49, alinéa 3 ; en cas de déclaration de l'article 4.8, à la fin de l'hospitalité de l'article 4.9, lettre b), de la Constitution, sauf si la personne demande le Pacte de cohabitation autonome : elle reste alors dans le logement jusqu'à la remise de la parcelle, en application de l'article 4-bis, alinéa 7, du Code 10, et le logement peut lui être confié avec le Pacte en application de l'article 4.9-bis de la Constitution. Pour la personne qui reste sans Pacte, l'article 4.9-ter de la Constitution s'applique. Dans le cas de l'article 7.3-bis de la Constitution, l'article 29, alinéa 6-bis, du Code 4 s'applique.

4. L'interdiction de l'accumulation privée au-delà de sept jours des besoins du foyer, prévue par l'article 10.5 de la Constitution, concerne les biens prélevés dans les Entrepôts. Les nécessités motivées, notamment sanitaires, saisonnières ou d'isolement, sont réservées.

Art. 47-bis — Logement adéquat

1. Le logement prévu par l'article 1.2, lettre a), de la Constitution est adéquat lorsqu'il assure au moins :

   a) un espace privatif pouvant être fermé pour chaque personne à partir de quatorze ans ; deux personnes ne le partagent que si toutes deux le demandent ;

   b) une protection contre le froid, la chaleur et l'humidité suffisante pour ne pas nuire à la santé ;

   c) l'accès au Panier eau et au Panier énergie prévus par le Code 8 ;

   d) des espaces pour cuisiner et pour l'hygiène, propres ou partagés au sein du Cercle 0 ;

   e) l'accessibilité nécessaire à la personne, selon son plan individuel de soin prévu par le Code 12.

2. Les normes quantitatives sont déterminées par l'Assemblée sur proposition conjointe du Conseil des Entrepôts et du Conseil Énergie et Eau, avec l'avis du Conseil Santé et du Conseil Habitat et Territoire. En première application, chaque logement comprend au moins un séjour et une chambre à coucher séparée ; le studio ne respecte pas la norme. Chaque Cercle 0 dispose d'au moins une salle de bains pour quatre personnes ou fraction de quatre ; au-delà de la première, les salles de bains peuvent être des

sanitaires avec WC et lavabo. Les salles de bains peuvent être communes aux logements du même Cercle 0. Lorsqu'un Cercle 0 habite plusieurs logements, la surface se calcule sur le nombre total de ses personnes. La surface habitable n'est pas inférieure à trente mètres carrés pour une personne, quarante-cinq pour deux et soixante pour trois ; elle augmente de quinze mètres carrés pour chaque personne supplémentaire jusqu'à la cinquième et de dix pour chaque personne au-delà de la cinquième. Chaque espace privatif prévu à la lettre a) de l'alinéa 1 n'est pas inférieur à neuf mètres carrés. Les déterminations ultérieures ne peuvent pas descendre au-dessous des valeurs de première application sans l'avis conforme du Conseil Santé.

3. Les normes de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux aires d'accueil équipées prévues par l'article 6-ter, alinéa 6, du Code 11.

4. Un logement qui ne respecte pas l'alinéa 1 ou les normes de l'alinéa 2 ne peut pas, pour ce motif, être retiré ni refusé. La Communauté inscrit sa mise en conformité dans la planification du logement, avec un délai qui ne dépasse pas trente-six mois, prorogeable une seule fois par délibération motivée de l'Assemblée. Un recours devant le Cercle de garantie est ouvert contre l'absence de mise en conformité. Pour la température, les articles 4 et 10 du Code 8 demeurent applicables.

5. Aux fins de l'article 47, alinéa 3, du présent Code et des articles 29 et 34 du Code 4, est adéquat le logement qui respecte l'alinéa 1. S'il n'y en a aucun de disponible, le meilleur logement disponible est attribué, et sa mise en conformité a la priorité dans la planification.

6. La mise en conformité s'effectue dans le respect des articles 2 et 5 du Code 10 : le réemploi et la récupération des bâtiments précèdent toute nouvelle construction. Jusqu'à l'activation des Codes 8 et 12, les lettres a), b) et d) de l'alinéa 1 et, de l'alinéa 2, la surface, la composition minimale et le nombre de salles de bains s'appliquent.

Art. 47-ter — Planification et attribution des logements

1. La planification du logement prévue par l'article 3.7 de la Constitution est proposée par le Conseil des Entrepôts, par l'intermédiaire de l'Entrepôt textile et habitat, avec l'avis obligatoire du Conseil Habitat et Territoire et du Conseil Soin, et elle est approuvée par l'Assemblée du Cercle 1. Elle est mise à jour au moins une fois par an et comprend l'inventaire des logements d'usage et de leur adéquation au sens de l'article 47-bis, les logements libres, la liste d'attente et le programme des adaptations et des réhabilitations.

2. Le Conseil des Entrepôts attribue les logements par décision motivée, selon les besoins réels et dans l'ordre suivant :

   a) les personnes et les Cercles 0 sans logement, ceux qui vivent dans un logement qui met la santé en danger et les personnes qui doivent quitter leur logement en raison d'une mesure de protection des Codes 4 ou 12 ;

   b) le besoin évalué selon la composition du Cercle 0, l'accessibilité nécessaire et l'état de santé, ce dernier attesté par le Conseil Santé sans en indiquer le contenu ;

   c) la proximité du Cercle 0, des lieux de soin et de la CBO de la personne ;

   d) à besoin égal, l'ordre d'inscription sur la liste d'attente.

   L'attribution ne peut pas dépendre des heures de CBO, des CdR ou des charges exercées.

3. La liste d'attente est publiée sous forme anonyme, avec un identifiant, la date d'inscription, le critère appliqué et le rang, conformément au Code 7, article 2.2. Les informations de santé ne sont pas rendues publiques.

4. Lorsque les logements ne suffisent pas :

   a) personne ne reste sans abri : dans l'attente de l'attribution, le meilleur logement disponible au sens de l'article 47-bis, alinéa 5, ou une place dans une Maison-relais est attribué, sans la limite de durée de l'article 12.3 de la Constitution, et à défaut une aire d'accueil équipée en application de l'article 6-ter, alinéa 6, du Code 11 ;

   b) la planification donne la priorité au réemploi et à la réhabilitation des bâtiments, en application

des articles 2 et 5 du Code 10 ;

c) l’échange de logements entre Cercles 0 n’a lieu qu’avec le consentement des intéressés, sans préjudice de l’article 47, alinéas 3 et 3-bis ;

d) si la pénurie dure plus de six mois, le Cercle 1 en informe le Cercle 2, qui aide à rechercher d’autres solutions.

5. Un recours devant le Cercle de garantie en application de l’article 17 du Code 3 est ouvert contre l’attribution, le refus et le rang sur la liste d’attente. Le recours ne retire à personne le logement qu’il occupe déjà.
6. Aux fins de l’article 32, alinéa 1, lettre b), l’attribution d’un logement à qui n’en a pas et la réparation qui rend un logement habitable sont des biens du Panier. Les adaptations de l’article 47-bis, alinéa 4, qui ne concernent pas la santé sont différables au sens de l’article 32, alinéa 1-bis.
7. La Communauté de destination prévue par l’article 49, alinéa 4, attribue le logement conformément au présent article.

Art. 48 — Succession dans les biens d’usage

1. Au décès de la personne, les effets personnels, les vêtements et les outils de travail individuels reviennent au Cercle 0 d’appartenance ou aux personnes désignées de son vivant, en application de l’article 3.6 de la Constitution. La désignation est faite par écrit ou enregistrée dans le Nœud-IA personnel, en présence de deux témoins.
2. La désignation ne peut pas porter sur des Biens communs, sur le logement ou sur des outils hautement spécialisés. Les biens qui excèdent l’usage personnel de la personne qui les reçoit, ou qui reconstitueraient une accumulation interdite par l’article 10.4 de la Constitution, sont apportés à l’Entrepôt commun.
3. Le logement ne se transmet pas par succession. Il relève de la planification du logement du Cercle 1, en préservant la continuité du logement des cohabitants appartenant au même Cercle 0, en application de l’article 3.7 de la Constitution.
4. Les outils et les biens hautement spécialisés qui ne sont pas réutilisés dans le Cercle 0 sont apportés à l’Entrepôt commun du Cercle 1, en application de l’article 3.8 de la Constitution.
5. Les mémoires numériques et les œuvres sont conservées dans les Archives ouvertes en application de l’article 3.9 de la Constitution. Le Nœud-IA personnel est réinitialisé en application de l’article 21.5 de la Constitution.

Art. 49 — Relocalisation, CBO relais et dotation de Maison-relais

1. La personne qui quitte une Communauté de base pour s’installer dans une autre conserve les biens d’usage personnel légitimement détenus, en application de l’article 5.2 de la Constitution.
2. Pendant trente jours, la personne a droit à la CBO relais : l’obligation de CBO dans la Communauté d’origine est suspendue et la contribution est accomplie auprès de la Communauté de destination ou de transit, dans une mesure compatible avec la relocalisation.
3. Pendant la même période, la personne a droit à la dotation de Maison-relais : hébergement dans une Maison-relais, accès au Panier et moyens nécessaires au transfert des effets personnels, conformément au Code 11. La dotation ne requiert pas de CdR.
4. La Communauté de destination attribue un logement d’usage selon les disponibilités. Jusqu’à l’attribution, l’hébergement se poursuit en application de l’article 12.3 de la Constitution. À défaut de disponibilité, le Cercle 2 apporte son aide pour la recherche d’un autre lieu d’installation.
5. La relocalisation ne peut entraîner aucune mention ou conséquence préjudiciable pour la personne.